



บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดย พลอากาศตรี
อมร ชมเชย ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานตั้งอยู่
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ซึ่งต่อไปในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “สกมช.” ฝ่ายหนึ่ง กับ

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ **จันทร์อัมพร** ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มจพ.” ฝ่ายที่สอง

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อัสวเรืองพิภพ ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้รับมอบอำนาจ จากอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “สจล.” ฝ่ายที่สาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร. พัฒนศักดิ์ **มงคลวัฒน์** ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” ฝ่ายที่สี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มก.ศรช.” ฝ่ายที่ห้า

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์ฉาย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มช.” ฝ่ายที่หก

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร **เชี่ยวชาญวัฒนา** ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มข.” ฝ่ายที่เจ็ด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ดร.เจษฎา จันทน์ผา ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มทร.สุวรรณภูมิ” ฝ่ายที่แปด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มทร.ธัญบุรี” ฝ่ายที่เก้า

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ตำแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “มรภ.พช.”
ฝ่ายที่สิบ และ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือนี้
เรียกว่า “มรภ.” ฝ่ายที่สิบเอ็ด

โดยที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและให้ความสำคัญ ตามบทบาทของ
สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถ โดยพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงาน
ตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไป
หรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้ การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มดังกล่าว ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย จึงได้ตกลงทำ บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉบับนี้
ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือนี้ เรียกว่า “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ” โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รวมถึงการสร้างตระหนักรู้ด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกัน เพื่อให้มีการดำเนินการ
เชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบันสู่ศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค

1.2 ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย
ในการผลิตกำลังคนเฉพาะด้าน พัฒนาทักษะ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในกลุ่มเป้าหมายบุคลากรของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านการศึกษา เป็นต้น

1.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมดำเนินการขยายผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ให้มีสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล นำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานได้

1.5 เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษาในระดับพื้นที่ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ข้อ 2 สถานที่ในการดำเนินงาน

- 2.1 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- 2.2 สถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือ
- 2.3 ส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่

ข้อ 3 การดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกัน

ทาง สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เห็นควรบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือร่วมกัน โดยมีแนวทางความร่วมมือในขอบเขตของการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในระดับพื้นที่ เพื่อการสร้างความปลอดภัย การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้

- 3.1 ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับพื้นที่
- 3.2 ให้มีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีด้านเทคโนโลยี
- 3.3 ให้การสนับสนุนการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในระดับพื้นที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่
- 3.4 ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากรของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านการศึกษา เป็นต้น
- 3.5 ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

/ข้อ 4 ขอบเขต...

ข้อ 4 ขอบเขตความร่วมมือ

4.1 สกมช.

- (1) จัดทำหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่พร้อมเอกสารประกอบการเรียนรู้
- (2) ให้ความช่วยเหลือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- (3) สนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับพื้นที่
- (4) สนับสนุนการทดสอบสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากลให้กับบุคลากรของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และบุคลากรด้านการศึกษาในระดับพื้นที่

4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- (1) ผลิดำเนินการ พัฒนาอาจารย์ บุคลากร หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- (2) พัฒนาบุคลากรของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และบุคลากรด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับพื้นที่
- (3) ให้คำปรึกษากับหน่วยงานในระดับพื้นที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่
- (4) ผลักดันการทดสอบสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
- (5) ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 5 รายละเอียดความร่วมมือ

ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย จะดำเนินการใด ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องมีการกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการแต่ละฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละเรื่องและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติของทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย ในการพิจารณาอนุมัติให้การดำเนินการตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายต่อไป และเมื่อรายละเอียดของการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุมัติแล้ว ให้แต่ละฝ่ายมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ต้องจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกันอีก

/ข้อ 6 ระยะเวลา...

ข้อ 6 ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้อาจสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาความเข้าใจดังกล่าวในกรณี ดังนี้

6.1 ทุกฝ่ายต้องทำการตกลงกันเป็นหนังสือ เพื่อเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้

6.2 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ ให้แจ้งอีกฝ่ายที่เลขาธิการปลงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันที่ประสงค์ให้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้สิ้นสุดลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เมื่อถึงกำหนดเวลาตามที่ได้บอกกล่าวแล้วให้ถือว่าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

6.3 กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ และฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว แต่ฝ่ายที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือมีสิทธิบอกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ได้

การที่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ไม่มีผลเป็นการยกเลิกโครงการย่อยหรือกิจกรรมภายใต้โครงการย่อยนี้ที่ดำเนินการไปแล้ว หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เว้นแต่ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย จะตกลงกันเป็นหนังสือ

เมื่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้สิ้นสุดลง แต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะดำเนินงานโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ต่อไปได้เอง หรือร่วมมือกับบุคคลอื่นต่อไปได้โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ ในส่วนของตนโดยจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย และไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือความลับทางการค้าของอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 7 การรักษาความลับ

ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย ตกลงว่าจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือความลับทางการค้า ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือความลับทางการค้าประสงค์จะให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ รวมเรียกว่า “**ข้อมูลที่เป็นความลับ**” โดยทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย จะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำได้ด้วยวิธีการใดให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับก่อน หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งศาล หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอำนาจตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีหากเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคลากร

พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และ/หรือบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้น ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลจะต้องดำเนินการให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษา และ/หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกับ ข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ด้วย

การรักษาความลับดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้ยังคงมีผลต่อไป ตราบใดที่ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวยังคงเป็นความลับอยู่ แม้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจะสิ้นสุดลงแล้ว ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้นก่อน

ข้อกำหนดเรื่องการรักษาความลับตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือข้อนี้ ให้ใช้บังคับกับข้อตกลงของแต่ละโครงการย่อยด้วย เว้นแต่ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย จะตกลงกันเป็นหนังสือ

การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ ทุกฝ่ายตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 8 ข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย ตกลงกันว่าจะปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่ละฝ่ายมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแยกจากกัน และเป็นอิสระต่อกัน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคล แต่ละฝ่ายตกลงจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล และให้การรับรองว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับข้อมูลข่าวสาร การติดต่อผู้รับโอนข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลต้องชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 9 การประชาสัมพันธ์

ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่การดำเนินงานโครงการและผลงานที่ได้จากการดำเนินงานโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ แต่ละฝ่ายสามารถประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่การดำเนินงานโครงการและผลงานที่ได้จากการดำเนินงานดังกล่าวได้ หากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายก่อนและจะต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลความลับของอีกฝ่ายหนึ่ง และข้อมูลใดที่เป็นรายละเอียดของผลงานอันจะทำให้ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายได้ โดยฝ่ายที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่จะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่า ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย ร่วมกันดำเนินงานโครงการและผลงานที่เกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานโครงการร่วมกันของทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย และแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานอย่างชัดเจนด้วย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือกันเป็นอย่างอื่น

ข้อกำหนดเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือข้อนี้ ให้ใช้บังคับกับข้อตกลงของแต่ละโครงการย่อยด้วย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือกันเป็นอย่างอื่น

/ข้อ 10 การละเมิด...

ข้อ 10 การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย จะต้องไม่ดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ และ/หรือโครงการย่อยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก

กรณีที่ บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ และ/หรือโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก ฝ่ายที่ถูกใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เหลือทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

หากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ฝ่ายใดกระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลภายนอกจริง ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง และแทนอีกฝ่าย/ฝ่ายที่เหลือโดยประการทั้งปวง

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ในส่วนที่เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายนั้นเอง ส่วนค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละโครงการย่อยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ เป็นรายการณไป

ข้อ 12 การโอนสิทธิตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ฝ่าย ไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายที่เหลือก่อน

ข้อ 13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อความในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ ให้ทำได้โดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายร่วมกัน โดยทำในรูปแบบเดียวกันกับการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ และให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้

ข้อ 14 การประสานความร่วมมือ

หากมีข้อพิพาทหรือปัญหาข้อขัดข้องใด ๆ ในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ ทุกฝ่ายตกลงจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้น 11 (สิบเอ็ด) ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกประการ และทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญร่วมกันและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

/สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

พลอากาศตรี.....

(อมร ชมเชย)

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

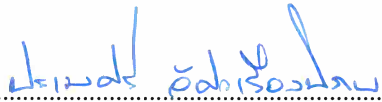
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงชื่อ.....

(ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

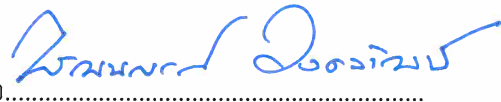
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเมษฐ์ อัสวเรืองพิภพ)

รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

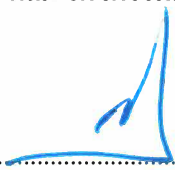
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงชื่อ.....

(ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทรณาย)

คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา)

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงชื่อ.....

(ดร.เจษฎา จันทน์ผา)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช อารีราษฎร์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ